



ПРАВОВЕДЕНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.
Право как социальный регулятор.
Основы конституционного права.
Основы административного права.
Основы уголовного права.
Основы гражданского права.
Право интеллектуальной собственности.
Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под
редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

8.1. Содержание трудового права
и трудовые правоотношения.

8.2. Трудовой договор.

Заключение, изменение
и прекращение трудовых
правоотношений.



ТЕМА 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

1

Содержание
трудоого права
и трудовые
правоотношения



ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

Общество должно обеспечивать всех своих членов **работой** и определять **заработную плату** так, чтобы этой заработной платы было достаточно для покупки еды и удовлетворения всех потребностей каждой семьи

Гракс БАБЕФ
(1760-1797)





ПРЕДПОСЫЛКИ К СТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИИ

Высочайший Манифест 19 февраля 1861 года «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»

Александр II
(1818–1881)





ПРЕДПОСЫЛКИ К СТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИИ

1. 31 марта 1861 г.

По сведениям, полученным к 30 марта

Полное спокойствие и тишина встретили манифест о даровании крепостным людям прав свободных сельских обывателей. Изредка только встречалось исключение из этого общего положения, принятого народом. Замечательно, что два города — Петрозаводск и Архангельск — отпраздновали день объявления манифеста иллюминацией; в Олонецкой губернии весьма мало временно-обязанных крестьян, а в Архангельской вовсе нет. Кроме этих городов, только в одном Саратове, по полученным сведениям, некоторые дома были иллюминированы. Шумное изъяснение радости было в тех немногих городах, где обнародование сопровождалось особенною торжественностью. В Саратове в одно время манифест читался во всех церквях и на площадях, а на соборной площади в нескольких местах. Это торжественное чтение народ приветствовал криками ура. В Каменец-Подольске народ повторил этот народный крик вслед за губернатором, который присутствовал при чтении манифеста на одной из площадей.

Из доклада Министра внутренних дел
Российской империи
Петра Александровича Валуева



РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



Николай Христианович
БУНГЕ,
министр финансов
с 1881 г.

О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, **1882**

О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах, **1885**

Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих, **1886**

О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности, **1897**

Об учреждении присутствий по делам страхования рабочих, **1912**



РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Восьмичасовой
рабочий день

Центральная
примирительная камера

Соглашение между Петроградским
советом рабочих депутатов и обществом
фабрикантов и заводчиков



март 1917



РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД СССР

Декрет «О пособии по беременности
и родам», **1917**

Декрет Совета народных комиссаров
о восьмичасовом рабочем дне, **1918**



Кодекс законов о труде,
1918

Кодекс законов о труде,
1922



РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД СССР



Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу:
«кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма:
**«от каждого по его способности,
каждому — по его труду».**



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1941 г.

В целях обеспечения выполнения производственных заданий, связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих предприятия, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1-го до 3-х часов в день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х часов в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также женщины, кормящие грудью — в течение шести месяцев кормления.



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 13 февраля 1942 г.

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и строек военной промышленности и других отраслей народного хозяйства, работающих на нужды обороны, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым на период военного времени мобилизацию трудоспособного городского населения для работы по месту жительства на производстве и строительстве, в первую очередь в авиационной и танковой промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в металлургической, химической и топливной промышленности.



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 19 сентября 1942 г.

Во изменение ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» установить, что мобилизации для работы на производстве и строительстве подлежат женщины в возрасте до 50 лет.



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ НА ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИНВАЛИДОВ III ГРУППЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, НА РАБОТУ В ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ

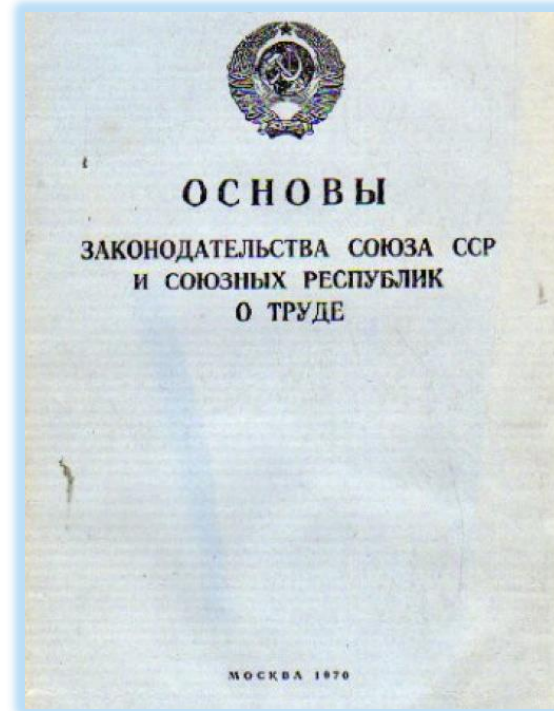
Постановление СНК СССР
от 28 августа 1942 г.

В целях привлечения на время войны инвалидов III группы, получающих пенсии по государственному социальному страхованию, на работу в предприятия и учреждения Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Обязать народные комиссариаты социального обеспечения союзных республик в 3-месячный срок направить неработающих инвалидов III группы, получающих пенсии по государственному социальному страхованию — мужчин в возрасте до 55 лет и женщин в возрасте до 45 лет, на работу по месту жительства в предприятия и учреждения с учетом соответствующих заключений врачебно-трудовых экспертных комиссий.



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД СССР



Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляют одну из главных забот Советского государства.

Право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и учетом общественных потребностей



ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД СССР



Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.



ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда

НА ЧТО ВЛИЯЕТ МРОТ

РАЗМЕР
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

БОЛЬНИЧНЫЕ

ПОСОБИЯ



ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию





ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

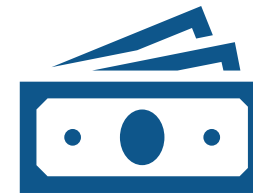
Принудительный труд
запрещен





ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

Каждый имеет право на труд
в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации, а также
право на защиту от безработицы.





ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

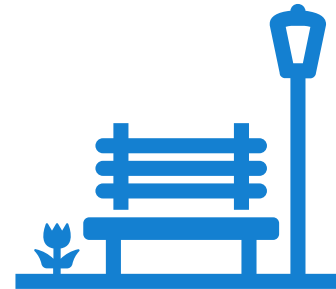
Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.





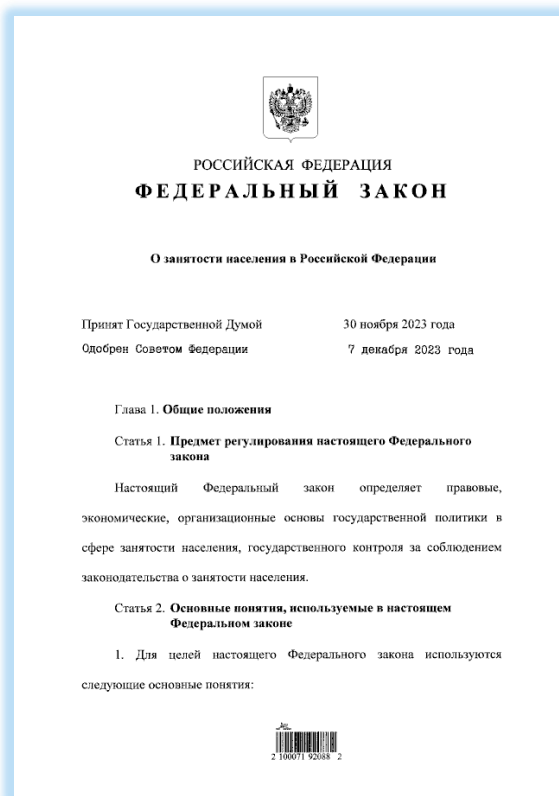
ПРАВО НА ТРУД В КОНСТИТУЦИИ РФ

Каждый имеет право на отдых.
Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные
федеральным законом
продолжительность рабочего времени,
выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.





СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Занятость - трудовая деятельность и иная не противоречащая законодательству Российской Федерации деятельность граждан, осуществляемая ими в целях производства товаров, выполнения работ или оказания услуг и направленная на получение дохода



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Содействие гражданам в **поиске** подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников

Осуществление **мероприятий**, способствующих
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске
работы

Поощрение работодателей, сохраняющих действующие
и создающих новые рабочие места

Поддержка предпринимательской инициативы граждан

Содействие гражданам в профессиональном **развитии**,
включая профессиональную ориентацию



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Содействие **мобильности** трудовых ресурсов

Предупреждение массовой и сокращение длительной
(более одного года) безработицы

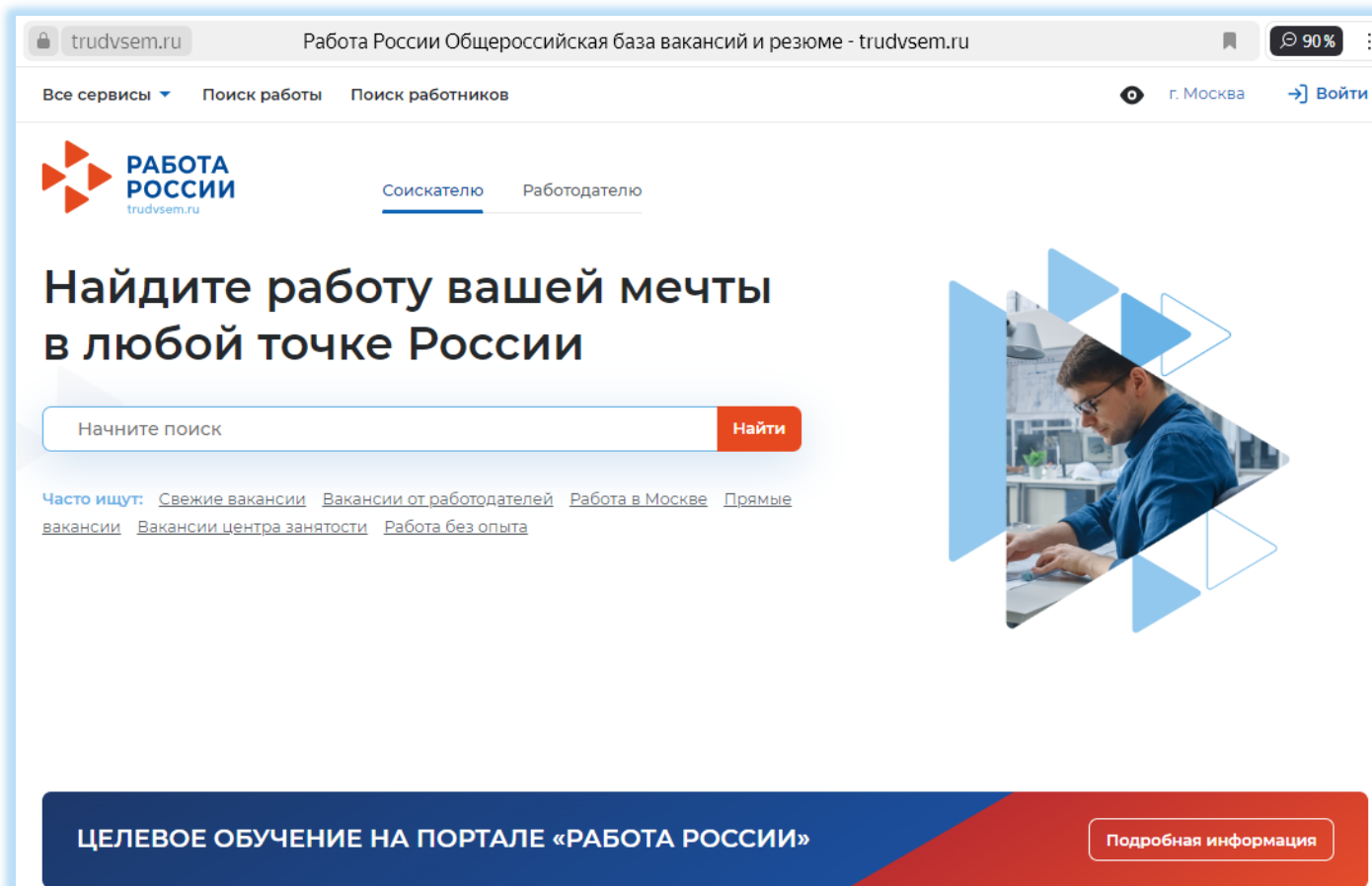
Защита национального рынка труда

Обеспечение **доступности** и адресности мер
государственной поддержки для граждан и работодателей

Содействие развитию социального **партнерства** в сфере
занятости населения



ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ «РАБОТА В РОССИИ»





МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД

Всеобщая декларация прав человека
от 10 декабря 1948 года

Статья 23

1. Каждый человек имеет **право на труд**, на свободный **выбор работы**, на справедливые и благоприятные **условия** труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на **равную оплату за равный труд**.
3. Каждый работающий имеет право на **справедливое и удовлетворительное вознаграждение**, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
4. Каждый человек имеет право создавать профес-
сиональные союзы и входить в профессиональные союзы
для **защиты своих интересов**.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД

Конституция Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ
«О занятости населения в Российской Федерации»

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда»

Закон РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД

Конституция Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации»

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации ...»

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»



ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Отношения, основанные на **соглашении** между работником и работодателем о **личном** выполнении работником **за плату** **трудовой функции** в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда





ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР





ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности

Назначение на должность
или утверждение в должности



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности

Назначение на должность
или утверждение в должности

Направление на работу уполномоченными
органами в счет установленной квоты



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности

Назначение на должность
или утверждение в должности

Направление на работу уполномоченными
органами в счет установленной квоты

Судебное решение о заключении
трудового договора



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности

Назначение на должность
или утверждение в должности

Направление на работу уполномоченными
органами в счет установленной квоты

Судебное решение о заключении
трудового договора

Признание отношений, связанных с
использованием личного труда и возникших на
основании ГПД, трудовыми отношениями



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Избрание на должность

Избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности

Назначение на должность
или утверждение в должности

Направление на работу уполномоченными
органами в счет установленной квоты

Судебное решение о заключении
трудового договора

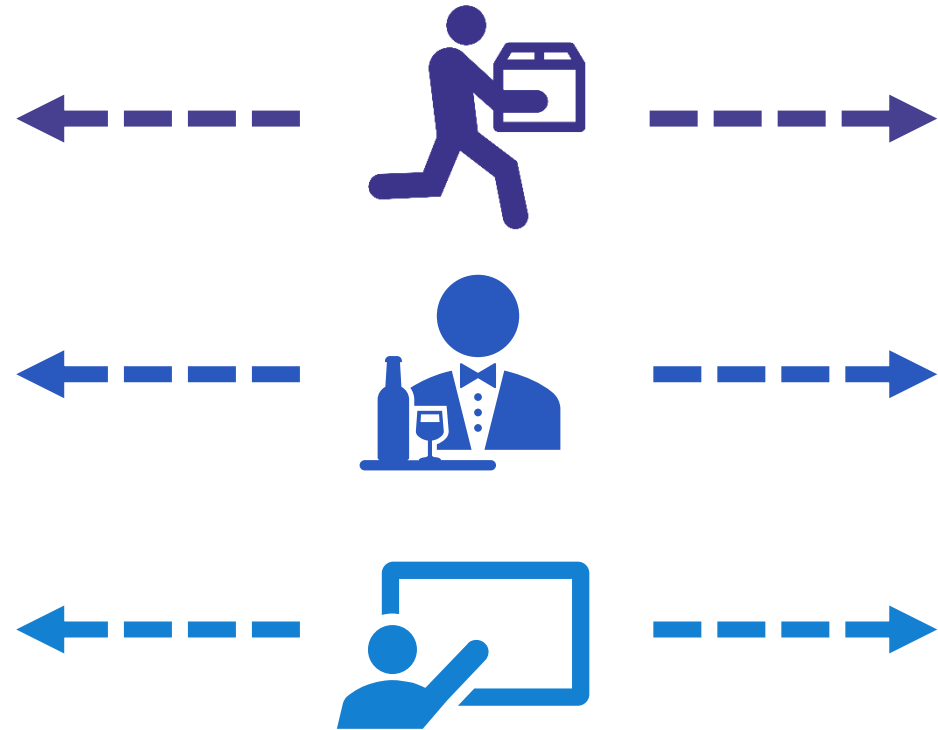
Признание отношений, связанных с
использованием личного труда и возникших на
основании ГПД, трудовыми отношениями



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (ГПХ)

ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР

ДОГОВОР ГПХ





ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Достижение сторонами соглашения о **личном** выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой **функции**

Подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, **графику** работы (сменности)

Обеспечение работодателем **условий** труда

Интегрированность работника в организационную **структуру** работодателя

Признание работодателем таких прав работника, как еженедельные **выходные** дни и ежегодный отпуск

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.05.2018 № 15



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (ГПХ)

Из анализа обстоятельств, установленных в ходе проведения проверки, следует, что договоры гражданско-правового характера заключались генеральным директором С. ежемесячно, при этом фактически К.С. **выполнял трудовую функцию кочегара**, исходя из характера работ, которые входили в его обязанности по договорам об оказании услуг. В штатном расписании имеется наименование профессии (должности) "машинист (кочегар) котельной". Работы производились постоянно в период с 07.09.2022 по 24.05.2023, в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности, что подтверждается объяснением генерального директора С. от 18.09.2023.

Из решения Братского районного суда Иркутской области от 22.01.2024 по делу N 2-116/2024



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

...

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях



СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



РАБОТОДАТЕЛЬ



РАБОТНИК



СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



РАБОТОДАТЕЛЬ



РАБОТНИК

**Юридическое
лицо**

**Физическое
лицо**

ИП



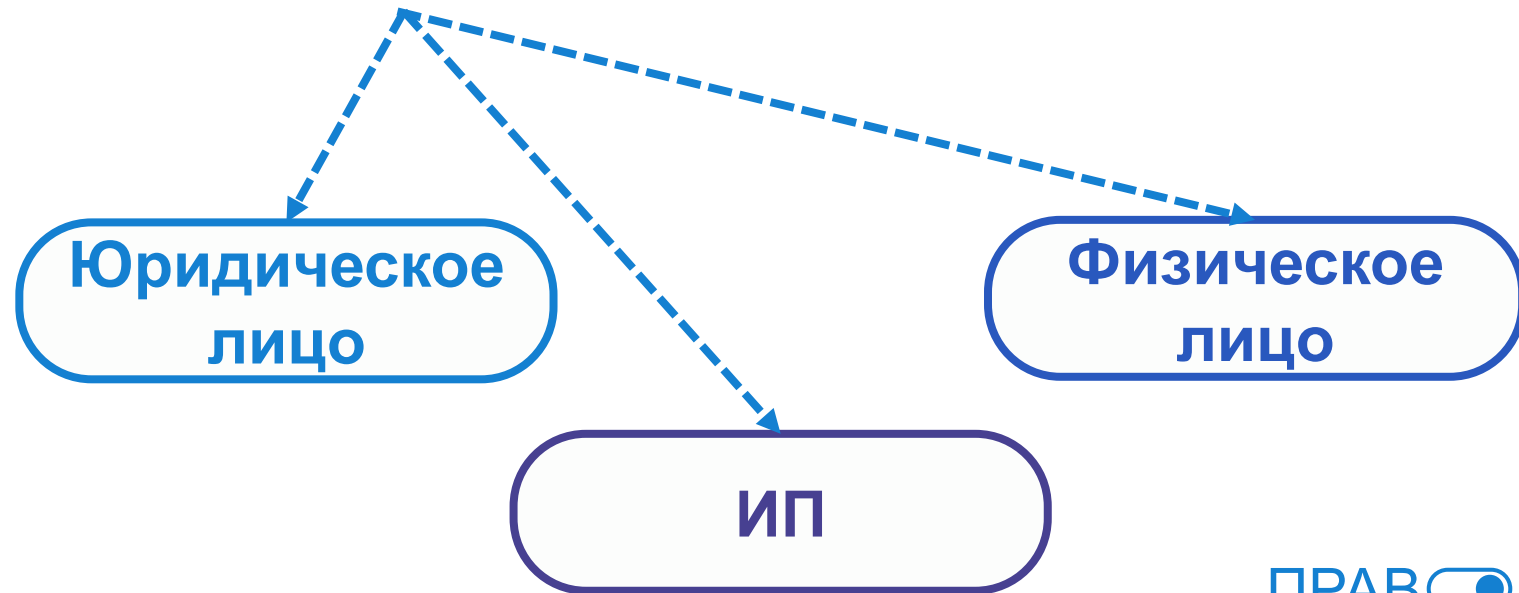
СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



РАБОТОДАТЕЛЬ



РАБОТНИК





СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



РАБОТОДАТЕЛЬ



РАБОТНИК

**Юридическое
лицо**

**Физическое
лицо**

ИП



ВОЗРАСТ РАБОТНИКА

физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с работодателем

<14< **16** <18<



ПРАВА РАБОТНИКА

заключение, изменение и расторжение трудового **договора** в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами



предоставление ему **работы**, обусловленной трудовым договором



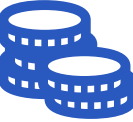
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором





ПРАВА РАБОТНИКА

своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы



отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного
рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков



полную достоверную **информацию** об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая
реализацию прав, предоставленных законодательством
о специальной оценке условий труда





ПРАВА РАБОТНИКА

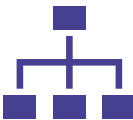
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами



объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов



участие в **управлении** организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах





ПРАВА РАБОТНИКА

ведение коллективных **переговоров** и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений



защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами



разрешение индивидуальных и коллективных трудовых **споров**, включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами





ПРАВА РАБОТНИКА

возмещение **вреда**, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами



обязательное социальное **страхование** в случаях, предусмотренных федеральными законами





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

добросовестно исполнять свои трудовые **обязанности**,
возложенные на него трудовым договором



соблюдать **правила** внутреннего трудового распорядка



соблюдать трудовую **дисциплину**



выполнять установленные **нормы труда**





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

соблюдать требования по охране труда
и обеспечению **безопасности** труда



бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников



незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей **угрозу** жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)





ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

заключать, изменять и расторгать трудовые **договоры** с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами



вести коллективные **переговоры** и заключать коллективные договоры



поощрять работников за добросовестный эффективный труд





ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда



привлекать работников к дисциплинарной и материальной **ответственности** в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами



принимать **локальные нормативные акты** (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)





ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

создавать **объединения** работодателей
в целях представительства
и защиты своих интересов и вступать в них;



создавать производственный **совет**



реализовывать права, предоставленные ему
законодательством о **специальной оценке**
условий труда



проводить самостоятельно **оценку соблюдения**
требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (самообследование)





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров



предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором



обеспечивать **безопасность** и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда



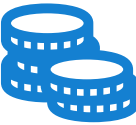


ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными **средствами**, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей



обеспечивать работникам **равную оплату** за труд равной ценности



выплачивать в **полном размере** причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

вести коллективные **переговоры**, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ 

предоставлять представителям работников полную и достоверную **информацию**, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением



знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

своевременно выполнять **предписания** органа, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора)



рассматривать **представления** соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях



создавать условия, обеспечивающие участие работников в **управлении** организацией





ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

обеспечивать **бытовые нужды** работников,
связанные с исполнением ими трудовых обязанностей



осуществлять обязательное социальное
страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами



возмещать вред, причиненный работникам
в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред



исполнять иные обязанности





ТЕМА 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

2

Трудовой договор.
Заключение,
изменение
и прекращение
трудовых
правоотношений.



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ

предоставить работнику
работу по обусловленной
трудовой функции
обеспечить условия труда
своевременно и в полном
размере выплачивать
работнику заработную плату

РАБОТНИК ОБЯЗУЕТСЯ

лично выполнять
определенную этим
соглашением трудовую
функцию в интересах, под
управлением и контролем
работодателя,
соблюдать правила
внутреннего трудового
распорядка, действующие у
данного работодателя.



СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор

Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица

ИНН (для работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями

Место и дата заключения трудового договора



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Место работы / место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения

Трудовая **функция** (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации)

Дата начала работы / окончания (для срочного договора)

Условия **оплаты труда** (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)

Режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя)



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях

Условия, определяющие в необходимых случаях **характер работы** (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы)

Условия труда на рабочем месте
(оптимальные, допустимые, вредные, опасные)

Условие об обязательном **социальном страховании**

Другие условия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Об **уточнении места** работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте

Об **испытании**

О **неразглашении** охраняемой законом тайны

Об обязанности работника **отработать после обучения** не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

О видах и об условиях
дополнительного страхования работника

Об улучшении **социально-бытовых условий** работника и
членов его семьи

Об **уточнении** применительно к условиям работы данного
работника прав и обязанностей работника и работодателя

О дополнительном **негосударственном**
пенсионном обеспечении работника



ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

ЦЕЛЬ Проверка соответствия
поручаемой работе

СРОК Не более трех месяцев
(в отд. случаях – шести)

34% россиян уходят после
испытательного срока

**по данным портала Работа.ру*



ДЛЯ КОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ИСПЫТАНИЕ

Для лиц, избранных по **конкурсу**
на замещение соответствующей должности

Для **беременных** женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет

Для лиц, не достигших возраста **восемнадцати лет**

Для лиц, заключающих трудовой договор
на **срок до двух месяцев**

Для лиц, получивших СПО или ВО по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по
полученной специальности **в течение одного года** со дня
получения профессионального образования
соответствующего уровня



ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Предупреждение за 3 дня —> Расторжение договора

СРОК ИСТЕК, А РАБОТНИК ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Работник считается
выдержавшим испытание —> Работник
продолжает работу

РАБОТНИК НЕ ЖЕЛАЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ

Предупреждение
работодателя за 3 дня —> Расторжение договора



СРОЧНОСТЬ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ

на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника
для выполнения сезонных работ
для проведения работ, выходящих за рамки обычной
деятельности работодателя (реконструкция, монтажные,
пусконаладочные и другие работы)
в случаях избрания на определенный срок

...



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Соглашение сторон

Истечение срока трудового договора

Расторжение трудового договора
по инициативе работника

Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя

Перевод работника по его просьбе
или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением
подведомственности

Отказ работника от продолжения работы
в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора

Отказ работника от перевода на другую работу

Отказ работника от перевода на работу в другую
местность вместе с работодателем

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА





ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Ликвидация организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем

Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной аттестацией

Смена собственника имущества организации
(в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера)

Неоднократное **неисполнения** работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

**Однократное грубое нарушение
работником трудовых обязанностей**

прогул

появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения

разглашение охраняемой законом тайны, в том
числе персональных данных другого работника

совершения по месту работы хищения,
в том числе мелкого

нарушения работником требований охраны
труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию **конфликта интересов**

Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, **аморального проступка**, несовместимого с продолжением данной работы

Представление работником работодателю **подложных документов** при заключении трудового договора

Принятие **необоснованного решения** руководителем организации его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества

В других случаях



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ СТОРОН

Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу

Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу

Смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом физического лица умершим или безвестно отсутствующим

Истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специального права

В других случаях



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Оформление приказа

Ознакомление работника с приказом

День прекращения – последний день работы

Выдача трудовой книжки
или предоставление сведений о трудовой деятельности

Проведение расчет.
Предоставление копий документов по требованию



РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен **исполнять трудовые обязанности**, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени



НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Неполный рабочий день (смена)

Неполная рабочая неделя

**+ Разделение рабочего
дня на части**



ВРЕМЯ ОТДЫХА

Время, в течение которого работник **свободен от исполнения трудовых обязанностей** и которое он может использовать по своему усмотрению



ВРЕМЯ ОТДЫХА

Перерывы в течение рабочего дня (смены)
(перерывы для отдыха и питания, специальные
перерывы для обогрева и отдыха ...)

Ежедневный (междусменный) отдых

Выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых)

Нерабочие праздничные дни

Отпуска



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные
выплаты и стимулирующие выплаты

Тарифные
ставки (оклады)

Стимулирующие
выплаты

Компенсационные
выплаты



ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

Выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), **вне стационарного рабочего места, территории или объекта**, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, **информационно-телекоммуникационных сетей**, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования



ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, **режим рабочего времени** дистанционного работника **устанавливается** таким работником **по своему усмотрению**.



ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой функции **принадлежащие работнику или арендованные им оборудование,** программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства.



ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины **не взаимодействует с работодателем** по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, **более двух рабочих дней подряд** со дня поступления соответствующего запроса работодателя



ТЕМА 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

8.1. Содержание трудового права
и трудовые правоотношения.

8.2. Трудовой договор.

Заключение, изменение
и прекращение трудовых
правоотношений.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.
Право как социальный регулятор.
Основы конституционного права.
Основы административного права.
Основы уголовного права.
Основы гражданского права.
Право интеллектуальной собственности.
Основы трудового права.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru